

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 위원회 위원구성·선정¹⁾절차 등 업무처리 부적정²⁾
2. 소관부점 : 공공개발지원처 등 5개 부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

각 부점은 소관 업무에 관한 공정하고 객관적인 심의·의결·자문·조정·협의·평가 등을 위하여 내·외부 위원으로 구성된 위원회를 운영하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(1) 내부결재, 위임전결 등에 관한 사항

「공공기록물 관리에 관한 법률」 제16조 제1항에 따르면 공공기관은 효율적이고 책임 있는 업무수행을 위하여 업무의 입안단계부터 종결단계까지 업무수행의 모든 과정 및 결과가 기록물로 생산·관리될 수 있도록 업무과정에 기반한 기록물 관리를 위하여 필요한 조치를 마련하여야 한다고 되어 있고

같은 법 시행령 제16조에 따르면 공공기관은 공식적으로 결재 또는 접수한 기록물을 포함하여 업무수행과정의 보고사항, 검토사항 등을

1) 내규에 따라 '선정', '위촉'이라는 단어를 사용하고 있어 본 건에서도 내용에 맞게 혼용함

2) 감사대상기간은 2020. 8. 1. 부터이나 위원회 현황 점검은 처음이므로 2019년 업무도 포함

기록물로 남겨 관리하여야 한다고 되어 있으므로 위원 위촉·연임과 관련된 사항을 내부결재로 남겨 기록물로 관리하는 것이 타당하다.

한편, 각 위원회와 관련된 내규에는 위원에 대한 위촉권자, 소집권자 및 보고대상(이하 “위촉권자 등”이라 한다)에 대하여 명시되어 있는데 위촉권자는 위촉과 관련된 사항을 결정할 권한³⁾이 있고, 소집권자 및 보고대상도 소집 및 보고를 받을 권한이 있으므로 각각에 대한 내부결재는 위촉권자 등의 전결을 받는 것이 타당하다.

(2) 위원선정에 관한 사항

각 위원회와 관련된 내규에는 위원에 대한 자격요건을 명시하고 있는데 「공공개발 자문위원 운영요강」 제5조 제2항에 따르면 자문위원은 공공개발업무에 관하여 전문적 지식과 경험(이하 “공공개발 전문지식 등”이라 한다)을 갖추고,

요강_별표 14)에서 정하는 자격요건 중 1개 이상의 항목을 충족하는 자로 한다고 되어 있으며, 같은 요강 제6조 제1항에 따르면 위원수는 50인 이내로 한다고 되어 있다.

한편, 공정하고 객관적인 심의·의결을 위해 운영하는 위원회의 위원은 공정하고 객관적인 기준에 따라 위촉하는 것이 타당하다.

3) 법규실 변호사 의견도 동일함

4) (개인 자격요건) ① **경력** - 부동산 신탁회사, 투자자문회사, 개발전문 회사 등 공공개발 관련 회사에서 10년 이상 해당분야 실무경력 / 공공개발·ESG 관련 합산 10년 이상의 업무경력(다만, 공공개발·ESG 관련 각각 최소 3년 이상 업무경력), ② **학위** - 교수, 박사학위, ③ **자격증** - 건축사, 기술사, 회계사, 세무사, 변호사, 기타 관련분야 자격증 소지자로서 5년 이상 해당분야의 실무경력을 갖춘 자

(3) 위원구성에 관한 사항

「용역기관 선정위원회 구성 및 운영에 관한 기준」 제1호에 따르면 해당 기준은 ‘용역기관’ 선정 시 선정위원회 구성방법 등을 규정함으로써 공정하고 효율적인 업무수행을 목적으로 한다고 되어 있고

제3호 가목에 따르면 선정위원회 구성 시 5명 또는 7명으로 하며, 이 경우 전원 외부위원으로 구성하는 것을 원칙으로 하되, 부득이하게 내부위원 참여 필요 시 내부위원을 과반수 미만으로 구성한다고 되어 있다.

기획재정부 「협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정⁵⁾」 제4조 제2항에 따르면 협상에 의한 계약체결 시 제안서를 평가하는 위원회⁶⁾의 위원수는 ① 추정가격 1억 원 미만인 경우 위원 수 5인 이상, ② 추정가격 1억 원 이상인 경우 7인 이상, ③ 재공고입찰 유찰로 인해 수의계약⁷⁾을 추진하는 경우 3인 이상으로 하되, 평가위원은 외부위원을 과반수로 구성 한다고 되어 있다.

또한, 국민권익위원회(이하 “권익위”라 한다)는 공공기관에서 운영하고 있는 위원회의 이해충돌 방지와 공정성·투명성 제고를 위해 2018. 12. 17. ‘공공기관 심의위원회 의사결정의 공정성·투명성 제고(이하 “권익위 권고”라 한다)’를 문서로 배포하여 [표 47]과 같이 제도개선을 권고하였다.

5) 기획재정부 내부 규정이므로 준수해야 할 의무는 없으나 공사 「용역기관 선정위원회 구성 및 운영에 관한 기준」은 이를 참고하여 제정하였으므로 판단기준으로 기재함

6) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제43조에 따라 협상에 의한 계약체결 시 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가하여 협상적격자를 선정하도록 되어 있고, 제안서 평가 시 제안서평가위원회(이하 “평가위”라고 한다)의 심의를 거치도록 되어 있음

7) 법제처 법령해석사례(안건번호18-0366)에 따르면, “재공고 입찰에도 입찰자 또는 낙찰자가 없어서 국가계약법 시행령 제27조 제1항에 따라 수의계약을 체결하려는 경우에도 제안서 평가위원회의 심의를 거쳐야 한다”고 되어 있음

[표 47] 권익위 권고 내용

구 분	조치사항
위원 구성의 공정성·투명성 강화	① 민간위원 구성 비율 확대
	② 감독기관 공무원의 위원회 참여 금지
	③ (상 설) 위원 위촉 시 공모 또는 추천제 도입 (비상설) 위원후보군(POOL) 구성 및 위원 선정방식 명시
	④ 직무윤리 사전진단 및 서약서 작성 의무화
위원회 심의과정의 공정성 및 신뢰도 제고	⑤ 위원 이해충돌사유의 구체적 규정
	⑥ 이해충돌 사유에 해당함에도 회피 신청을 하지 않은 위원에 대한 해촉(선정 배제) 근거 마련
	⑦ 위원회 운영 시 대면심의 원칙 명시
	⑧ 외부위원의 대리참석 금지 규정 마련
	⑨ 위원회 안건 등의 사전 통보 기한 명시
회의록 작성강화 및 공개 확대	⑩ 회의록 작성 의무화 및 작성 기준 규정
	⑪ 회의록에 대한 위원 확인(서명 등) 절차 도입
	⑫ 회의록의 원칙적 공개 의무화
	⑬ 회의록 공개 기준 마련

※ 권익위 권고는 국민 권리·의무 관련 사항, 계약·업체선정 사항 등 공정하고 객관적인 심의·의결이 필요한 위원회를 그 대상으로 함

상기 권익위 권고 중 ①의 경우 내부직원만으로 위원회를 구성하거나, 외부위원 참여 여부가 위원장 재량으로 결정될 경우 위원회 심의의 공정성·객관성 저해 우려가 있어 권익위는 민간위원 구성 비율을 확대(50% 이상)하고 관련 내용을 규정에 명시하도록 하고 있다.

한편, 「공공개발 자문위원 운영요강」 제7조 제2항 제3호에 따르면 자문위원 선정을 위한 선정위원회 구성 시 공공개발 업무와 관련된 5급 이상 공무원 중 2명 이내⁸⁾를 포함하도록 되어 있으며

「국외여행요강」 제5조 제4항에 따르면 공사의 임직원이 아닌 자에게 여행경비의 전부 또는 일부를 공사의 예산으로 부담하는 국외여행의 경우 위원회 구성 시 외부위원 1명을 포함하여야 한다.

「내규관리규정」 제2조 제1호에 따르면 내규란 업무절차 등에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범으로서 내부 결정으로 성문화된 것을 말하고, 같은 규정 제3조에 따르면 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는 규범 및 기준은 원칙적으로 내규의 형식으로 하여야 한다.

(4) 중복 위원회 정비 관련

「위원회 설치·운영 세칙」 제5조에 따르면 성격·기능이 유사하거나 관련이 있는 복수의 위원회를 하나의 위원회 등의 체계로 연계하여 설치 운영하여야 한다고 되어 있고,

2023년 제27차 경영회의에서도 “불필요·비효율적·중복 위원회는 정리”하라는 지시사항이 있었으므로 중복 위원회 등의 정리가 필요하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중 131개의 위원회⁸⁾ 운영 실태를 점검한 결과

(1) 내부결재, 위임전결 등에 관한 사항

위원 위촉·연임 시 해당 건에 대하여 업무수행과정의 보고사항 및

8) 상기 국민권익위원회 ‘공공기관 심의위원회 의사결정의 공정성·투명성 제고’에 따르면 “내부직원만으로 위원회를 구성하거나, 외부위원 참여 여부가 위원장 재량으로 결정될 경우 위원회 심의의 공정성·객관성 저해 우려”라고 되어 있어 ‘이내’라고 되어 있더라도 외부위원을 선정하는 것이 타당함

9) ‘활동임기가 정해져 있는 위원으로 구성·운영되는 위원회’는 물론, ‘선정위원회’와 같이 일시적인 위원회도 함께 점검함

검토사항 등을 내부결재를 통해 기록물로 관리하여야 하는데도 ESG성과 혁신실의 경우 「개인종합평가세칙」에 따른 ‘조정평가위원회’ 구성(2000년) 시 위원 위촉에 대한 내부결재를 받지 않은 것으로 확인되었고

「성과관리규정」에 따른 ‘성과관리위원회’의 경우 ■■■■ 위원은 2000년 위촉된 이후, ●●● 위원은 2000년 위촉된 이후 지금까지¹⁰⁾ 연임에 대한 내부결재를 받지 않은 것으로 확인되는 등

[표 48]과 같이 위원 위촉·연임 내부결재를 받지 않은 10건이 확인되었다.

[표 48] 위원 위촉·연임 내부결재 누락

부 서	관련 위원회	분 류	비 고
-----	--------	-----	-----

“기재 생략”

한편, 「온비드 관리·운영요강」 제23조 제4항에 따르면 외부위원은 사장이 위촉한다고 되어 있으나 온비드사업처는 2000. 0. 0. 외부위원을 위촉하면서 부점장 전결로 진행한 것으로 확인되었고,

「사회적가치 구현 및 경영혁신 추진 요강」 제7조, 제10조에 따라 위원장(사장)이 회의를 소집할 수 없는 경우 수석위원(부사장)이 회의를 소집하여야 하는데도 ESG성과혁신실은 2000. 00. 00. 사회적가치 구현 및

10) “기재 생략”

경영혁신위원회 개최를 이사 전결¹¹⁾로 진행¹²⁾한 것이 확인되는 등
[표 49]와 같이 결재권을 하향하여 내부결재를 받은 10건이 확인되었다.

[표 49] 결재권 하향 내부결재

부 서	관련 위원회	정당 결재권자	결재자	비 고
-----	--------	---------	-----	-----

“기재 생략”

(2) 위원선정에 관한 사항

공공개발 자문위원회의 경우 공공개발 전문지식 등을 갖추고¹³⁾ 자격요건(경력, 학위, 자격증) 중 1개 이상의 항목을 충족하는 자를 위원으로 선정하여야 하는데도

공공개발지원처는 2000. 0. 00. 공공개발 자문위원으로 선정한 위원 중 ◇◇◇ 분야 등 위원의 경우 자문위원 신청서에 기재된 경력 사항으로는 공공개발 전문지식 충족여부를 확인하기 어려워 추가 검증이 필요

11) “기재 생략”

12) “기재 생략”

13) “기재 생략”

하였는데도 보완 없이 위원을 위촉한 것으로 확인되는 등

일부 위원의 공공개발 전문지식 등 및 자격요건을 철저히 검증하지 않고 선정한 것으로 확인되었다.¹⁴⁾

또한, 상기 공공개발 자문위원 선정 시 공공개발지원처는 후보자 75명 중 ¹ 기존 위원(연임) → ² 본부장 추천 → ³ 내부 추천 → ⁴ 기관·협회 추천 순으로 50명을 선정하여 탈락한 후보자 25명 모두 기관·협회 추천 인원으로 확인되었고

2000. 0. 0. ‘공공개발 기술자문위원’ 선정 시에도 본부장 추천자 등¹⁵⁾을 우선 선정하고 나머지는 추천으로 선정한 것으로 확인되었으며 2000. 0. 0. 공공개발 자문위원 선정 당시에는 내규에 따라 50인 내외로 선정하여야 하는데도 공공개발기획처¹⁶⁾는 후보 66명 전원을 선정한 것으로 확인되었다.

상기와 같이 위촉권자가 추천한 후보를 우선순위로 선정하거나 내규에서 정한 인원을 크게 초과하여 후보자 모두를 선정하는 등의 방식은 불공정한 방식으로 비춰질 수 있으므로 공정하고 객관적인 위원 선정 방식·기준을 마련하여 운영할 필요가 있다.

(3) 위원구성에 관한 사항

경영지원실은 ① ‘근무복 구입(2021년 ~ 2023년)’, ‘업무용 수첩 및 달력 제작(2022년 ~ 2023년)’과 관련된 제작·구매 계약과 ② ‘캠코 웃음가득 상생마켓 입점상품’ 업체 선정의 경우 권익위 권고대상인 ‘① 계약·② 업체

14) “기재 생략”

15) 그 외 ‘연임’, ‘여성전문가’ 등을 우선 선정함

16) 2021년 당시 공공개발기획처에서 공공개발 자문위원을 선정함

선정'에 해당하므로 외부위원을 과반수 이상으로 구성하는 것이 타당
한데도 해당 위원회 구성 시 민간위원 없이 내부위원으로만 구성하였는데

이는 선정위원회 관련 내규인 「용역기관 선정위원회 구성 및 운영에
관한 기준(이하 “선정위원회 기준”이라 한다)」의 대상이 ‘용역기관’ 선정에
한정되어 있는 것에 기인하므로 해당 기준의 대상을 일반적인 제작·
구매 계약 및 업체선정에도 적용 가능하도록 개정할 필요가 있다.

한편, 기획재정부 「협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」의
경우 재공고입찰을 하였으나 유찰되어 수의계약을 추진하는 경우에
대한 외부위원 수(3인 이상)와 추정가격에 따른 외부위원 수(1억 원 미만
5인 이상, 1억 원 이상 7인 이상)를 세분화¹⁷⁾하고 있는데

수의계약의 경우 기획재정부 사례와 같이 적은 인원 구성도 가능해
보이는데도 선정위원회 기준은 단순히 ‘5인 또는 7인’으로만 정해놓고 있어
정부 부처의 내규를 참고하되 공사 업무사정에 맞게 개선할 필요가 있다.

감사실은 지난 2000. 0월 「책임경영 강화를 위한 ESG 경영실태 특정
감사」를 통해 “국민권익위원회의 제도개선 권고사항을 관련 내규에
반영하시기 바랍니다.”라는 ‘권고’를 관련 부점¹⁸⁾에게 조치요구 하였는데

경영지원실은 이를 참고¹⁹⁾하여 선정위원회 기준을 개정하였지만,
권익위 권고 중 ⑧ 외부위원의 대리참석 금지 조항이 해당 기준에서
누락되어 있었고, 그 외 ⑦ (대면심의 원칙), ⑩ ~ ⑬ (회의록 관련)²⁰⁾의

17) 기획재정부 외 국가보훈부, 소방청, 질병관리청, 해양수산부, 해양경찰청의 경우도
수의계약 등에 따라 위원수를 달리하도록 되어 있음

18) 기획조정실, 자금회계실, ESG성과혁신실 등 12개 부점

19) 권익위 권고는 ‘활동임기가 정해져 있는 위원으로 구성·운영되는 위원회’를 대상으로 하여
‘용역기관 선정위원회’와 같이 일시적으로 운영되는 위원회는 제외되었음

경우도 반영을 검토한 것으로 확인²¹⁾되었으나 결국 해당 기준에 반영되지 않은 것으로 확인되었다.

또한, 정보시스템실은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따라 소프트웨어 사업의 추진에 대한 사항을 심의하기 위하여 소프트웨어사업과업심의 위원회를 구성하였는데, 해당 위원회에 대한 ‘구성·임기·위원자격·운영 사항’은 같은 법 시행령 제45조, 제46조에서 규정하고 있으나

‘위촉권자’에 대한 사항과 권익위 권고사항(회의록 작성 및 공개기준 마련 등)은 「소프트웨어 진흥법」 및 시행령에 그 내용이 없으므로 이를 포함한 내규를 별도 마련할 필요가 있는 등 [표 50]과 같이 위원구성 조항의 개정이 필요한 내규 4건이 확인되었다.

[표 50] 공사 내규 개정 방향

관련 내·외규	현 황	개정 방향
---------	-----	-------

“기재 생략”

한편, 공공개발 자문위원 관련 선정위원회 구성 시 관련 내규에 따라 외부위원을 2명 이내 포함하여야 하는데도 공공개발기획처(2000.0월)와 공공개발지원처(2000.0월)는 외부인원 없이 내부위원으로만 선정위원회를 구성한 것으로 확인되었고

20) ⑩ 회의록 작성 의무화 및 작성 기준 규정, ⑪ 회의록에 대한 위원 확인(서명 등) 절차 도입, ⑫ 회의록의 원칙적 공개 의무화, ⑬ 회의록 공개 기준 마련

21) 해당 조항은 개정(안)에는 있었으나, 검토가 지연되어 제외된 것으로 확인되었음

인재경영실의 경우 2000.0월 공사 임직원이 아닌 자(국유재산 건축상 심사 위원)에 대한 국외여행 지원을 심의하였으므로 국외여행심의회 위원 구성 시 외부위원을 포함하여야 하는데도, 외부위원 없이 진행한 것으로 확인되었다.

(4) 유사기능 위원회 정비 관련

「사회적가치 구현 및 경영혁신 추진 요강」에 따른 ‘시민참여혁신 위원회²²⁾’의 경우 ESG성과혁신실은 2000.0.00. 개최한 이후 감사일 현재 까지 개최하지 않은 것으로 확인되었는데 해당 위원회는 같은 요강 제19조에 따른 ‘청년참여혁신단(2021~2023년까지 연 1회 개최 중)²³⁾’과 설치 목적이 유사한 것으로 확인되는 등

개최실적이 없거나 기능이 유사한 위원회는 통합하거나 불필요한 경우 폐지할 필요가 있었다.²⁴⁾

[소관부점 의견] 관련 부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 업무를 철저히 하고 관련 내규를 개정하겠다고 하였다.

22) (설치목적) 전문가, 시민단체, 고객, 지역주민 등 다양한 이해관계자들의 공사 사회적 가치 구현 및 경영혁신 참여 보장

23) (설치목적) 청년들의 공사 혁신 아이디어 발굴과정 참여 보장

24) “기재 생략”

4. 조치할 사항²⁵⁾

ESG성과혁신실장은 ① 위원 위촉과 관련한 내부결재를 누락하거나 ② 위촉권자 및 개촉권자보다 결재권을 하향하여 내부결재를 받지 않도록 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

공공개발지원처장은 위원 선정 시 ① 내규에 따른 위원의 자격 요건 확인을 누락하거나, ② 내규에서 정한 외부위원을 임의로 제외하지 않도록 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하고(주의)

투명한 업무처리를 위해 공정하고 객관적인 선정위원회 구성 및 위원 선정 기준을 마련하시기 바랍니다.(통보)

경영지원실장은 「용역기관 선정위원회 구성 및 운영에 관한 기준」과 관련하여 ① 제작·구매 및 업체선정 시에도 적용 가능하고, ② 국민권익위원회 제도개선 권고사항을 반영하며, ③ 수의계약 등 상황에 따라 적절한 외부위원을 구성할 있도록 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

수도권서부개발처장은 임차인을 선정할 경우 공정성·객관성 확보를 위해 ‘임차인 선정위원회’ 구성 시 외부위원을 포함하도록 관련 내규를 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

정보시스템실장은 ‘소프트웨어사업과업심의위원회’ 구성과 관련된 내규 조항을 「소프트웨어 진흥법」 및 국민권익위원회 권고 사항을 참고하여 별도 제정하거나 관련 내규에 추가하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

25) “기재 생략”